

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 547/2530

นาย ทอง ปลิว พ วง บุปผา กับพวก
การ เคหะ แห่งชาติ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 577

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10

การที่โจทก์ทั้งสองมาทำงานที่การเคหะแห่งชาติ เพราะประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 ข้อ 5 ให้โอนกิจการของธนาคารอาคารสงเคราะห์เฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจ ตามมาตรา 27(1)และ (2) ตาม พ.ร.บ. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ให้แก่ การเคหะแห่งชาติ เมื่อมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น การนับอายุการทำงานจึงต้องนับ ต่อเนื่องกันไป แต่เนื่องจากข้อบังคับของจำเลยกำหนดให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ พนักงานหรือลูกจ้างประจำเท่านั้น เมื่อโจทก์ที่ 1 มีฐานะเป็นลูกจ้างประจำของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่แล้วก่อนโอนมาเป็นลูกจ้างประจำของจำเลย จึงต้องนับ อายุการทำงานติดต่อกัน ส่วนโจทก์ที่ 2 เมื่อโอนมาเป็นลูกจ้างของจำเลยนั้นยังเป็น ลูกจ้างชั่วคราวอยู่เพียงจะได้รับแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำภายหลังจึงต้องนับอายุการ ทำงานตั้งแต่วันได้รับแต่งตั้ง ตั้งเป็นลูกจ้างประจำ.

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องเรียกค่าชดเชยและเงินสงเคราะห์จากจำเลยซึ่งเลิกจ้าง
โจทก์ทั้งสองเพราะเหตุเกษียณอายุ

จำเลยให้การว่าได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้โจทก์ทั้งสองสำนวนครบถ้วนแล้ว ส่วนเงินค่าชดเชยไม่ต้องจ่ายเพราะจำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรทางเศรษฐกิจ จึงไม่อยู่ในบังคับของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน 2496 ดังนั้น การที่โจทก์ทั้งสองมาทำงานที่การเคหะแห่งชาติ ก็เพราะผลของการโอนตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว มิใช่โจทก์ทั้งสองลาออกจากหน่วยงานเดิมมาสมัครเข้าทำงานกับจำเลยใหม่ และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 577 บัญญัติว่า นายจ้างจะโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคลภายนอกก็ได้เมื่อลูกจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย การโอนสิทธิการจ้างเช่นนี้ฐานะความเป็นลูกจ้างของลูกจ้างย่อมไม่สิ้นสุดลง ซึ่งต่างกับกรณีการเลิกจ้าง สำหรับโจทก์ทั้งสองมาทำงานกับจำเลยเพราะผลของการโอนเมื่อมิได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น การนับอายุการทำงานจึงต้องนับต่อเนื่องกันไป แต่อย่างไรก็ตาม สิทธิของโจทก์ทั้งสองที่จะได้รับเงินสงเคราะห์จากจำเลยตามข้อบังคับการเคหะแห่งชาติ ฉบับที่ 32 ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์นั้น ข้อ 6 ทวิ กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับเงินเดือนหรือค่าจ้างสุดท้าย คูณด้วยอายุการทำงาน สำหรับ "อายุการทำงาน" ตามข้อบังคับเดียวกัน ข้อ 4(6) นั้น หมายความว่าระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าประจำทำงานในการเคหะแห่งชาติ ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างประจำตามบททำการจนถึงวันสุดท้ายก่อนพ้นจากตำแหน่งในการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเมื่อได้พิเคราะห์ข้อบังคับของจำเลยฉบับที่ 32 ดังกล่าวมาแล้วเห็นว่า สำหรับโจทก์ที่ 1 นั้นเนื่องจากก่อนโอนมาทำงานกับจำเลย โจทก์ที่ 1 มีฐานะเป็นลูกจ้างประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่แล้ว เมื่อโอนมาเป็นลูกจ้างประจำของจำเลย จึงต้องนับอายุการทำงานติดต่อกัน ที่ศาลแรงงานกลางคำนวณเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับของจำเลย ฉบับที่ 32 สำหรับโจทก์ที่ 1 โดยนำเอาอายุการทำงานของโจทก์ที่ 1 จากธนาคารอาคารสงเคราะห์มารวมกับอายุการทำงานกับจำเลยนั้นถูกต้องแล้ว สำหรับโจทก์ที่ 2 นั้นได้ความว่า เมื่อโจทก์ที่ 1 โอนมาเป็น

ลูกจ้างของจำเลยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2516 นั้น โจทก์ที่ 2 ก็ยังเป็นลูกจ้างชั่วคราวของจำเลยอยู่ เพิ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำของจำเลยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 ฉะนั้น สิทธิของโจทก์ที่ 2 ในเรื่องอายุการทำงานเพื่อคำนวณเงินสงเคราะห์ จึงต้องเป็นไปตามข้อบังคับของจำเลย ฉบับที่ 32 ข้อ 4(6) ดังที่กล่าวมาแล้ว เมื่อคิดอายุการทำงานของโจทก์ที่ 2 นับถึงวันเกษียณอายุแล้วคงมีอายุการทำงานเพียง 10 ปีกับ 122 วัน เท่านั้น เศษของปีไม่ถึง 183 วัน จึงไม่รวมนับ เมื่อคำนวณเงินสงเคราะห์ของโจทก์ที่ 2 โดยเอาจำนวน 10 ปีคูณด้วยเงินเดือนสุดท้าย 4,805 บาท แล้วโจทก์ที่ 2 มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพียง 48,050 บาท เท่านั้น ซึ่งปรากฏว่าจำเลยได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้ไปแล้วเป็นจำนวนถึง 51,299 บาท ซึ่งเกินกว่าสิทธิที่โจทก์ที่ 2 จะได้รับ การที่ศาลแรงงานกลางนำอายุการทำงานของโจทก์ที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2516 ซึ่งเป็นวันที่โอนมาทำงานกับจำเลยมารวมด้วยเพื่อคำนวณเงินสงเคราะห์ของโจทก์ที่ 2 นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของจำเลยสำหรับโจทก์ที่ 2 ในเรื่องเงินสงเคราะห์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์จำนวน 15,971 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง".

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-junท์ จันทรวงศ์-จ่านง นิยมวิภาต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มีปัญหาสำคัญเฉพาะในจุดที่เกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ อันเป็นเรื่องตามข้อบังคับของจำเลย ซึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงในสัญญาจ้างแบบหนึ่งนั่นเอง ดังนั้นสิทธิหน้าที่ของคู่กรณีจะมีต่อกันอย่างไรจึงต้องดูข้อบังคับของจำเลยเป็นหลักเมื่อข้อบังคับของจำเลยกำหนดให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่พนักงานหรือลูกจ้างประจำเท่านั้น การคำนวณอายุการทำงานเพื่อนำมาใช้เป็นฐานกำหนดจำนวนเงินสงเคราะห์ให้แก่โจทก์ จึงต้องนับตั้งแต่วันที่โจทก์ได้รับแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ส่วนการคำนวณอายุการทำงานเพื่อนำมาใช้เป็นฐานกำหนดจำนวนเงินค่าชดเชยนั้น อาจจะต้องนับรวมระยะเวลาระหว่างที่เป็นลูกจ้างทดลองงานหรือระหว่างที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วย (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2676-2687/2524, 2113/2525) และประการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานฯ ข้อ 46 และ ข้อ 75) โดยเฉพาะในข้อ 75 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานฯ กำหนดไว้ชัดแจ้งว่า "ให้ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งทำงานติดต่อกันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน...มีสิทธิเช่นเดียวกันลูกจ้างประจำ นับแต่วันทำงานเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันเป็นต้นไป" ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าลูกจ้างชั่วคราวก็มีสิทธิได้รับค่าชดเชยได้คงมีข้อแตกต่างอยู่เพียงว่าลูกจ้างชั่วคราวจะต้องทำงานติดต่อกันมาครบ 240 วันแล้ว จึงจะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้างในขณะที่ลูกจ้างประจำที่ทำงานติดต่อกัน 120 วัน ก็มีสิทธิได้รับค่าชดเชยแล้ว ทั้งนี้เพราะสิทธิตามข้อ 75 ของลูกจ้างชั่วคราวนั้นจะเริ่มมีขึ้นก็ต่อเมื่อได้ทำงานมาเกิน 120 วันแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1650/2525 ระหว่างนางสาวดาราวัดณ์ตุลาชน กับพวก โจทก์บริษัทเยนเนสโก้ จำกัด จำเลย ซึ่งไม่ได้ลงพิมพ์ในหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกาของเนติบัณฑิตยสภา แต่มีอ้างถึงในเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ชุดวิชากฎหมายแรงงาน หน่วยที่ 6 โดย

นายประพันธ์พันธุ์วิชาติกุล หน้า 320 ผู้สนใจอาจขอดูรายละเอียดของคำพิพากษา
ศาลฎีกาฉบับนี้ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลตุลาการกระทรวงยุติธรรม). จรัญภักดีธนากุล.